

1501117-61.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... 155 do Código Penal não incide no crime de furto, na sua forma qualificada.  
(Tema Repetitivo nº 1.087).

Logo, resta o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Aliás, neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Decisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501117-61.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501117-61.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085291/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 17025902 - DEL.POL.GUARUJA, 1701/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 2085291 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS RODRIGUES DA PAIXÃO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Jonas Rodrigues da Paixão, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, porque, no dia 27 de março de 2021, por volta de 01:28 horas, na Avenida dos Caiçaras, nº 1068, Jardim Las Palmas, nesta cidade e comarca de Guarujá, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo não identificado, subtraiu, para si e para outrem, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 2 aparelhos celulares das marcas Apple e Motorola, 10 perfumes, a quantia de R\$ 3.200,00 em dinheiro, além de outros produtos, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Panificadora Caiçaras, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/17. A denúncia foi recebida (fls. 154/155), o réu foi citado (fls. 166) e apresentou

resposta à acusação (fls. 171/172), que não comportou acolhimento (fls. 186/187). Foi juntado aos autos o laudo pericial do local dos fatos (fls. 69/77).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a representante da empresa vítima, duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 246). Encerrada a instrução, pela defesa nada foi requerido, e o Ministério Público requereu o prazo de cinco dias para a apresentação do BOPM, o que foi deferido pelo Juízo, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal (fls. 245, 251/260).

O representante do Ministério Público, nos memoriais, requereu a procedência parcial da ação, entendendo que a autoria delitiva restou comprovada durante a instrução criminal, devendo ser afastadas, no entanto, a majorante do repouso noturno e as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes, bem como reconhecida a figura da tentativa (fls. 268/276).

A defesa, nos memoriais, requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Se diverso o entendimento, requereu a desclassificação do delito para a modalidade simples, com o afastamento das qualificadoras; a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da atenuante da confissão espontânea e subsidiariamente compensação com eventual agravante da reincidência; o reconhecimento da tentativa, em seu patamar máximo; o afastamento da causa de aumento do repouso noturno; a fixação do regime inicial aberto, e subsidiariamente do semiaberto, e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 280/299).

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16/17), pelo laudo pericial do local dos fatos (69/77), pelo BOPM (fls. 251/260), pela ligação encaminhada à Polícia Militar (constante do link de fls. 267), bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime, por sua vez, é incontroversa.

Na fase policial, quando de seu interrogatório, o acusado confessou parcialmente a prática delitiva. Alegou que estava passando por necessidade financeira, devendo para um agiota, e na data dos fatos decidiu entrar na padaria para furtar. Entrou no estabelecimento comercial por uma janela basculante que fica no alto e subtraiu objetos e dinheiro que estavam no caixa. Porém, os policiais militares chegaram e foi detido no interior do estabelecimento. Sustentou que realizou toda a ação sozinho (fls. 10)

Em seu interrogatório judicial, o réu confessou parcialmente a prática delitiva narrada na inicial acusatória. Relatou que, sozinho, entrou na padaria e pegou dois celulares, perfumes, dinheiro e pôs tudo dentro de uma sacola. Nesse momento, chegou a Polícia e perguntou do outro rapaz que havia entrado junto com o interrogando, mas o acusado sustenta que não havia um segundo indivíduo na ação delituosa. Para entrar, apoiou o pé em uma base da janela, que é de bloco, esticou os braços e passou pelo espaço da janela basculante, que se encontrava aberta. Não precisou forçar nada nem quebrar, considerando que a janela estava aberta, sem trinco. O interrogando somente empurrou e a janela abriu. Foi levado do interior da padaria direto para a Delegacia de Polícia, junto com tudo que havia na sacola (fls. 246).

E a confissão do réu em relação à subtração, como seria de rigor, restou confirmada pelas provas produzidas nos autos, que demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no crime de furto e não foi apresentada situação a excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos:

A representante da empresa vítima, em Juízo, declarou que o estabelecimento comercial é de propriedade de sua família e se trata de uma padaria. Na data e na hora dos fatos, estava dormindo, quando foi surpreendida pela notícia de que a padaria havia sido furtada. Os policiais militares detiveram o acusado ainda no interior da padaria, o qual entrou por uma janela basculante e subtraiu dois celulares e certo valor dentro dos caixas, além de itens de tabacaria e perfumes.

Os objetos e parte do valor pertencentes à empresa vítima foram restituídos (fls. 16/17, 246).

Roberson Fabiano Alves Pereira, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que, na data dos fatos, encontrava-se em patrulhamento de rotina quando recebeu uma informação, via Copom, de um furto em andamento, no interior de uma padaria. Pela passagem do tempo e em razão das muitas ocorrências atendidas, o depoente não se recorda se o acusado foi detido no interior da padaria ou na janela. Afirma com segurança de que havia somente uma pessoa envolvida nessa ocorrência, mas não tem lembrança de como foi passada a ocorrência pelo Copom à equipe policial. Com o acusado foram encontrados objetos e certo valor em dinheiro. Não se recorda se populares disseram que havia mais pessoas envolvidas no furto. Não se recorda da versão apresentada pelo acusado quando foi detido (fls. 246). No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Diego Nascimento de Sousa. Relatou a testemunha que se encontrava em patrulhamento preventivo de rotina com seu colega Roberson Fabiano, quando foram acionados, via Copom, para atendimento de um furto em andamento. Chegando ao local dos fatos, a equipe visualizou um indivíduo no interior da padaria. Pela lateral do estabelecimento comercial, foi possível entrar e deter o indivíduo ainda no interior do comércio. Na posse do acusado foram encontrados objetos e certa quantia em dinheiro. Afirma com segurança de que havia somente uma pessoa envolvida nessa ocorrência. Não se recorda se populares disseram que havia mais pessoas envolvidas no furto. Não se recorda da versão apresentada pelo acusado quando foi detido. Não se recorda se os bens subtraídos foram recuperados. Não conhecia o réu, anteriormente aos fatos (fls. 246).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática do delito. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

Neste sentido:

"Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, e desde que não defendam interesse próprio, mas ajam na defesa da coletividade, suas palavras servem para a formação do convencimento do julgador" (TJSP RT616/286-7).

A propósito, ainda, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

"[...] Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (STJ, HC 496335/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Como se vê, as provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, tornam evidentes a materialidade e a autoria delitiva do réu, de forma inequívoca. Os policiais militares que atenderam a ocorrência narraram as circunstâncias dos fatos e o réu foi detido em flagrante dentro do estabelecimento comercial, com os objetos subtraídos. E, como se sabe, encontrado o réu em poder do produto do crime, inverte-se o ônus da prova, competindo ao acusado fornecer convincente justificativa para o ocorrido, o que não se verificou no presente caso. Ainda, o réu confessou a subtração.

Assim, as provas amealhadas durante a instrução criminal demonstraram de forma segura a subtração praticada pelo réu, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/17.

A qualificadora da escalada restou provada nos autos.

Considerando as declarações da representante da empresa vítima, os depoimentos dos policiais militares, bem como a confissão parcial do réu e as fotos do local dos fatos - fls. 69/77 - restou demonstrada a qualificadora da escalada. Tem-se que

para o seu reconhecimento deve-se comprovar que o agente ingressou no imóvel por meio anormal, que exige um esforço incomum do agente. Ou seja, deve-se comprovar que o agente teve certa dificuldade para transpassar a barreira. Pois bem, no caso dos autos, a prova oral e as fotografias de fls. 69/77 revelaram, sem dúvidas, que para o acusado ingressar no interior da padaria furtada foi necessário um esforço incomum. Isso porque a prova oral e as fotografias do local dos fatos demonstraram que o réu, para a subtração dos bens, transpassou uma janela basculante que ficava a uma altura de 2,4 metros do chão, inclusive se valendo do apoio de uma base de sustentação da janela, de alvenaria, conforme se verifica nas fotografias de fls. 74 e 76. Não obstante esse "muro" abaixo da janela, que serviu de apoio para o réu, restou evidente que o ingresso no interior da padaria se deu a partir da escalada da janela basculante, vez que o acusado passou pelo pequeno vão da abertura superior da janela. Portanto, é evidente que houve esforço incomum para o ingresso no estabelecimento comercial.

No que tange às qualificadoras de rompimento de obstáculo e de concurso de agentes, não restaram provadas nos autos, devendo ser afastadas.

O laudo pericial realizado no local dos fatos (fls. 69/77) não identificou dano algum à janela basculante utilizada pelo acusado para adentrar na padaria (fotografia de fls. 76). E em relação ao concurso de agentes - conforme se verifica no link de fls. 267, com o áudio de ligação/Copom, noticiando o furto à padaria - foi informado aos policiais militares que apenas um indivíduo ingressou no estabelecimento comercial, sendo descritas as características do acusado. Destaque-se, ainda, que nas duas fases da persecução penal o réu sustentou que praticou a ação criminosa sozinho, versão que foi corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram da ocorrência. Ambos afirmaram, sob o crivo do contraditório, em uníssono, que havia somente uma pessoa envolvida na ocorrência. Quanto à causa de aumento do repouso noturno, revejo meu posicionamento em razão da tese firmada em sede de recursos repetitivos pela Colenda 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, entendeu que a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal não incide no crime de furto, na sua forma qualificada. (Tema Repetitivo nº 1.087).

Logo, resta o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Aliás, neste sentido a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Decisão condenatória que deve ser mantida - Penas readequadas - (...) Causa de aumento de pena do repouso noturno afastada - Exegese Tema nº 1087 do STJ - Modalidade tentada não verificada - Regime inicial de cumprimento de pena modificado - Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos indevida - Recursos parcialmente providos." (TJSP; Apelação Criminal 1531771-82.2021.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado majorado. Escalada e rompimento de obstáculo. Praticado durante repouso noturno. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e da causa de aumento do repouso noturno. (...) Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Qualificadoras devidamente comprovadas. Dosimetria. Adequada a fixação das basilares acima do mínimo, pelos maus antecedentes. Na segunda fase, mantém-se a redução pela confissão. Ao final, necessário afastar a causa de aumento do repouso noturno, pois inaplicável à hipótese de furto qualificado. Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo. (...) Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 1500152-25.2021.8.26.0426; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Patrocínio Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 15/08/2022)

No mais, o crime de furto restou configurado na sua forma tentada, pois o acusado foi abordado dentro da padaria no momento em que executava o furto, conforme demonstrado pelas provas dos autos. Logo, não conseguiu subtrair e não teve a posse

tranquila dos bens.

Assim, comprovadas materialidade e autoria delitivas, definida a conduta do acusado, impõe-se a procedência parcial da ação penal.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo as penas-base no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Deixo de proceder a outros aumentos, tendo em vista que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal.

Na segunda fase, as penas permanecem inalteradas, pois a atenuante da confissão espontânea não pode reduzi-las aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, atentando-se ao "iter criminis" percorrido pelo acusado, diminuo em 1/2 as penas aplicadas. O acusado foi detido pelos policiais militares dentro da padaria furtada, e evitaram a subtração dos bens, que já estavam separados para a subtração. Aplicando a diminuição de 1/2, as penas perfazem 1 (um) ano de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa.

Torno definitivas as penas aplicadas.

Ausentes dados acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia-multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 33 e dos critérios do artigo 59, ambos do Código Penal, considerando que se trata de réu primário e sem antecedentes (fls. 27/29), fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, por entender ser ele o adequado à conduta do acusado.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade assistencial, por igual período, nos moldes a serem deliberados em sede de Execução Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra o acusado Jonas Rodrigues da Paixão, a fim de CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, no valor unitário do mínimo legal, por incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade assistencial, por igual período, nos moldes a serem deliberados em sede de Execução Penal.

O réu poderá recorrer em liberdade.

No que tange às custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P. I. C.

Guaruja, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA